

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4033/2530

นาย ทรง พล วงศ์ พร้อม มูล
นางสาว วิณา จิรมงคลชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 204, มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้โจทก์ผู้รับโอนสิทธิการเช่า จากเจ้าของเดิม ยังไม่เคยเข้าครอบครองตึกแถว
พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่า เลย แต่จำเลยผู้ครอบครองตึกแถวพิพาทได้ทำสัญญา
กับโจทก์ว่า จะยอมออกจากตึกแถวพิพาทภายในเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดแล้ว
จำเลยไม่ยอมออกจึงเป็นฝ่ายผิดนัดโจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้โดยอาศัยสิทธิ
ตามสัญญานั้น.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจาก
ตึกแถวของโจทก์ และส่งมอบคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย
จำนวน 79,333.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะส่งมอบตึกแถวเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของตึกแถวพิพาทหากจะมีค่าเสียหาย
ก็เพียงเดือนละ 180 บาท เพราะจำเลยออกค่าตกแต่งตึกแถวไปเป็นเงิน 20,000

บาท และประกอบการค้ามาเป็นเวลานาน ขอให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเดือนละ 20,000 บาท และค่าตกแต่งตึกแถวพิพาท 20,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษา ไม่รับฟ้องแย้งเพราะไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมและพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาท และส่งมอบตึกแถวพิพาทในสภาพเรียบร้อย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันผิดนัด (21 กุมภาพันธ์ 2525) เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบตึกแถวพิพาทแก่โจทก์

โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาเป็นข้อแรกว่า โจทก์ไม่ได้ครอบครองตึกแถวพิพาทมาก่อน ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะไม่ได้เข้าครอบครองหรือเข้าไปอยู่ในตึกแถวพิพาทเลขนับแต่โจทก์ได้จดทะเบียนการเช่าจากนายมาโนชญ์ ชีรวัตรวิภาส เพราะจำเลยไม่ยอมขนทรัพย์สินออกไปจึงยอมให้จำเลยอาศัยต่อมา โจทก์และนางสาวเชียมไฉ่แซ่เฮง น้องโจทก์เบิกความตรงกันว่า โจทก์ได้บอกให้จำเลยออกจากตึกแถวพิพาท ครั่งสุดท้ายจำเลยขอยู่ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยจะขนย้ายออกไปจากตึกแถวพิพาท โดยจำเลยกับนางสาวเชียมไฉ่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ไปทำบันทึกข้อตกลงกันที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2524 ตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง โจทก์จำเลยจึงเป็นคู่สัญญากันตามเอกสารหมายเลข 2 จำเลยจึงต้องผูกพันตามข้อสัญญาที่ทำไว้ดังกล่าว เมื่อถึงกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยไม่ยอมขนย้ายออกไป

จากตึกแถวพิพาท จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวอีก โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกไปจากตึกแถวพิพาทได้โดยอาศัยสิทธิตามสัญญา เอกสารหมาย จ.2 ที่จำเลยอ้างว่าทำสัญญาเอกสารหมาย จ.2 เพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆะนั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.2 ยังมีบุคคลอื่นอีก 2 คน ที่ยินยอมออกไปจากตึกแถวห้องอื่นที่โจทก์เช่ามา และผู้ทำสัญญาให้ก็เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยถูกข่มขู่ สัญญาดังกล่าวจึงมีผลบังคับจำเลยได้ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา เอกสารหมาย จ.2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาขอเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ที่จำเลยฎีกาเป็นข้อที่ 2 ว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปโดยไม่รอฟังผลคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคำสั่งศาลที่ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยไม่ชอบนั้น เห็นว่า ไม่มีกฎหมายบังคับให้ศาลชั้นต้นต้องรอฟังผลคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีที่จำเลยฎีกาคำสั่ง ขอให้รับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งปรากฏว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2527 ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ จึงชอบแล้ว ที่จำเลยฎีกาเป็นข้อที่ 3 ว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานที่เหลือของจำเลย เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าจำเลยแถลงรับรองในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 4 ตุลาคม 2526 ว่านัดหน้าจะเตรียมพยานมาศาลให้พร้อม หากไม่มีพยานมาศาลถือว่าไม่ตั้งใจสืบ หรือมีพยานมาเพียงใดก็ขอสืบพยานเพียงนั้น ศาลชั้นต้นให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 เวลา 13.30 นาฬิกา ซึ่งในวันนัดดังกล่าวศาลจะปฏิบัติตามคำรับรองของจำเลยโดยเคร่งครัด ครั้นถึงวันนัดที่ 7 พฤศจิกายน 2526 เวลา 13.45 นาฬิกาจำเลยขอเลื่อนคดีและไม่มีพยานมาศาล ไม่ขอหมายเรียกพยานไว้ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนและสั่งงดสืบพยานที่เหลือ ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ จึงชอบแล้ว ส่วนฎีกาจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่เสียหาย หากเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 300 บาท และที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เสียหายเดือนละ 20,000 บาทนั้น เห็นว่า โจทก์เช่าตึกแถวพิพาทมาในอัตราค่าเช่าเดือนละ 180 บาท ที่โจทก์อ้างว่าได้เสียเงินกินเปล่าให้

เจ้าของตึกแถวพิพาถึง 500,000 บาท เป็นการอ้างลอย ๆ ไม่มีหลักฐานการรับเงินดังกล่าวมาแสดง ที่โจทก์อ้างว่าหากเข้าอยู่เองจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,000 บาท หรือให้คนอื่นเช่า ก็จะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท นั้นก็กล่าวอ้างลอย ๆ ไม่ได้ความว่าจะทำการค้าอะไรจึงจะได้กำไรตามที่อ้าง หรือจะให้ใครเช่าซึ่งจะให้ค่าเช่าตามที่โจทก์อ้าง จึงไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือได้ ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่เสียหายนั้นก็เห็นว่า เมื่อจำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาไม่ยอมออกไปตามกำหนด โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย ไม่อาจเข้าอยู่เอง หรือให้บุคคลอื่นเช่าได้ที่ว่าถ้าเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 300 บาท ก็เห็นว่า ตึกแถวพิพาสามารถประกอบการค้าได้ ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 2,000 บาท เหมาะสมแล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์จำเลยฟังไม่ขึ้นทั้งสองฝ่าย"

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ